Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal https://esj.today

2022, №6, Том 14 / 2022, No 6, Vol 14 https://esj.today/issue-6-2022.html

URL статьи: https://esj.today/PDF/34NZVN622.pdf

Ссылка для цитирования этой статьи:
Мирошник, А. А. Разработка подходов по отнесению химических веществ к ограниченным или запрещенным к применению на территории Евразийского экономического союза — очередной шаг на пути к устойчивому развитию промышленности / А. А. Мирошник, Ю. С. Сычев // Вестник евразийской науки. — 2022. — Т. 14. — № 6. — URL: https://esj.today/PDF/34NZVN622.pdf

For citation:
Miroshnik A.A., Sychev Yu.S. The development of approaches to classify chemicals as restricted or prohibited for use in the territory of the Eurasian Economic Union is another step towards the sustainable development of industry. *The Eurasian Scientific Journal*. 2022; 14(6): 34NZVN622. Available at: https://esj.today/PDF/34NZVN622.pdf. (In Russ., abstract in Eng.).

Мирошник Анна Андреевна
ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики»
Филиал в г. Москве, Москва, Россия
Заместитель начальника отдела специальных проектов реального сектора экономики
E-mail: a.miroshnik@eipc.center
РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1021924

Сычев Юрий Сергеевич
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Москва, Россия
Заместитель начальника отдела промышленной безопасности, технического регулирования, учета и управления РИД
E-mail: sys@minprom.gov.ru

Разработка подходов по отнесению химических веществ к ограниченным или запрещенным к применению на территории Евразийского экономического союза — очередной шаг на пути к устойчивому развитию промышленности

Аннотация. В рамках исследования состояния системы регулирования в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) и анализа соответствующих нормативных правовых актов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, Комиссия), которыми вводятся в действие технические регламенты о безопасности различных видов продукции, авторами статьи были выявлены пробелы в системе регулировании и потенциал ее развития. В целях устойчивого развития промышленности и обеспечения защиты окружающей среды, жизни и здоровья человека была обозначена необходимость разработки и утверждению подходов по отнесению химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению на таможенной территории ЕАЭС в целом и Российской Федерации в частности с учетом наилучшего международного опыта в данной области, включая принципы зеленой и устойчивой химии, для дальнейшей замены таких веществ на более безопасные аналоги. Данные подходы было предложено отразить в проекте нового документа второго уровня к горизонтальному техническому регламенту «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017), определяющему общие требования и правила обращения химических веществ и смесей — Порядку отнесения химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению на территории Союза. Для выработки комплексного подхода к ограничению или запрету выпуска на рынок таких веществ в статье рассмотрены

основополагающие международные соглашения (конвенции), задающие мировые тенденции безопасного обращения опасных химических веществ и содержащих их смесей, материалов и изделий, и частично отраженные в Решении Коллегии ЕЭК № 30 «О мерах нетарифного регулирования». Так называемый гибридный подход, учитывающий, не только списочные критерии (формирование перечней запрещенных и ограниченных к применению химических веществ и содержащей их продукции), так и критерии, связанные с наличием опасных свойств химической продукции для здоровья человека и окружающей среды.

Ключевые слова: система регулирования; зеленая химия; химическая продукция; химические вещества; смеси; технический регламент; промышленность; безопасное обращение; устойчивое развитие

Введение

Возможность достижения устойчивого развития химической промышленности на региональном и национальном уровнях во многом определяется имплементированными в законодательство и применяемыми на практике международными подходами к рациональному управлению опасными химическими веществами, содержащими их смесями, материалами и изделиями при осуществлении государственной политики в области регулирования безопасного обращения химической продукции [1].

Базовые принципы концепций зеленой и устойчивой химии, закрепленные в основополагающих международных документах в рамках деятельности таких организаций как структурах Организации Объединенных Наций (ООН), в частности форум «Стратегический подход к международному регулированию химических веществ» (SAICM, СПМРХВ) [1], Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA)[2], Организация экономического сотрудничества и развития (OECD, ОЭСР)[3], и отраженные в соответствующих нормативных правовых актах успешно зарекомендовывали себя на национальном уровне ряда ведущих стран мира — США, Китай, страны ЕС, и др. [1–3].

Помимо внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих, малоотходных технологий, включая наилучшие доступные технологии (НДТ) [4], и мер государственной поддержки инноваций в данной сфере, переход на новый качественный уровень развития химической промышленности в области разработки, производства и использования более безопасных для окружающей среды и здоровья человека химических веществ, материалов и смесей не представляется возможным без внедрения в нормативное правовое поле основных элементов регулирования, включая:

- регистрацию выпускаемой на рынок химической продукции;
- процедуру нотификации новых химических веществ;

[1] Официальный сайт SAICM: URL: https://www.saicm.org/ (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[2] Официальный сайт EPA, раздел «Green Chemistry»: URL: https://www.epa.gov/greenchemistry/basics-green-chemistry (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[3] Официальный сайт OECD, раздел «Sustainable Chemistry»: URL: https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainablechemistry.htm (дата обращения: 30.11.2022 г.).

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

- формирование национальных и региональных перечней (реестров) находящихся в обращении химических веществ и смесей;
- механизма ограничения и (или) запрета вывода на рынок особо опасных химических веществ, в том числе регулируемых на международном уровне;
- а также инструментов и методов, сопутствующих выполнению законодательно закрепленных требований, таких как инструменты для прогнозирования и расчета свойств неизученных химических веществ, методик поиска безопасных аналогов, оценки возможности и целесообразности замены опасных химических веществ на альтернативные и т. д. [5].

При этом недопущение выпуска на рынок или запрет на производство представляющих значительную опасность для окружающей среды и здоровья человека химических веществ на всех этапах их жизненного цикла (например, стойких органических загрязнителей, эндокринных разрушителей, химических веществ с доказанной канцерогенной опасностью или чрезвычайной токсичностью для различных обитателей экосистем) являет собой одну из превентивных мер по обеспечению безопасного обращения химической продукции, стимулирующих промышленность на поиск альтернативного пути решения своих задач — разработку и внедрение в производственные процессы более безопасных аналогов [6; 7].

Актуальное состояние системы регулирования обращения химической продукции в российской Федерации

Одним из ключевых документов стратегического планирования, задающим вектор развития национальной системы регулирования обращения химической продукции, являются Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года и дальнейшую перспективу [4]. В рамках приоритетных направлений в сфере химической безопасности с учетом национальных интересов данным документом определены следующие задачи государственной политики в отношении развития системы регулирования обращения химических веществ и смесей:

1. В части, касающейся осуществления мониторинга химических рисков:
   - внедрение и применение Рекомендаций ООН «Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции» (Рекомендации ООН-СГС, GHS)[5];
   - разработка современных методов идентификации химической продукции в целях ее последующей классификации и маркировки;
   - всестороннее изучение находящейся в обращении на территории Российской Федерации химической продукции, принятие программы ее исследований, осуществление оценки и регистрации;

[4] Утверждены Указом Президента Российской Федерации № 97 от 11 марта 2019 г.: URL: https://docs.cntd.ru/document/553849979 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[5] Рекомендации ООН — Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции, 7-е пересмотренное издание (GHS.Rev.7): URL: https://unece.org/ru/ghs-rev7-2017 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

- проведение инвентаризации и уточнение перечня химических веществ, находящихся в обращении на рынке Российской Федерации;
- прогнозирование вывода на рынок и нотификация новых химических веществ;
- проведение государственной регистрации химической продукции, формирование и ведение федерального реестра химических веществ и смесей;
- организация мониторинга стойких органических загрязнителей (СОЗ) и др.

2. В отношении совершенствования нормативного правового регулирования:
   - принятие базовых федеральных законов и иных нормативных правовых актов для их реализации;
   - принятие мер, направленных на выполнение международных обязательств Российской Федерации в данной области;
   - совершенствование международного сотрудничества с соблюдением национальных интересов экономического развития страны и интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз), Всемирной торговой организации (ВТО), ОЭСР и других международных организаций;
   - участие в разработке технических регламентов ЕАЭС, устанавливающих требования к безопасному обращению химической продукции;
   - участие в подготовке документов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, Комиссия), определяющих порядок отнесения химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению, а также порядок замещения таких веществ на более безопасные аналоги.
3. В направлении нейтрализации химических угроз, предупреждения и снижения химических рисков, защиты окружающей среды и здоровья населения от негативного воздействия химических веществ:
   - расширение возможностей доступа к информации о химических веществах и смесях (их свойствах, правилах обращения, мерах реагирования в аварийной или чрезвычайной ситуации) на основе паспортов безопасности;
   - повышение уровня и качества информированности всех заинтересованных лиц, в том числе о способах защиты от негативного воздействия химической продукции и т. д.

Очевидно, наличие надежной, достоверной и открытой информации о химических веществах, находящихся в обращении на национальном и региональном рынке, включая их идентификационные данные, статус их применения (запрещенное, ограниченное или разрешенное к применению), сведения об опасных свойствах будет способствовать принятию соответствующих регулирующих решений, необходимых для сведения к минимуму возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека от воздействия опасной химической продукции, а также осведомленности населения о мерах безопасного обращения с ней.

Стратегические задачи государственной политики частично отражены в разработанном Минздравом России проекте базового федерального закона «О химической безопасности в Российской Федерации», устанавливающим общие положения по обеспечению химической безопасности и принципы государственного регулирования в данной сфере, включая полномочия Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

власти (ФОИВ) по формированию и ведению национальной части реестра химических веществ и смесей, внедрению и применения СГС, государственной регистрации химической продукции, нотификации новых химических веществ и установлению порядка отнесения химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению на территории Российской Федерации.

Основные элементы системы регулирования безопасного обращения химической продукции и принципы их работы, погружены в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2107) [6], внедряющий на региональном (наднациональном) уровне наилучшие международные подходы к оценке опасности химических веществ и смесей (положения Рекомендаций ООН-СГС), а также в проекты документов второго уровня[7], детализирующих порядок формирования и ведения реестра химических веществ и смесей Союза (Реестр) и нотификации новых химических веществ, и межгосударственные (региональные) и государственные (национальные) стандарты, применение которых на добровольной основе обеспечивает выполнение требований технического регламента [5].

При этом специфические требования к безопасности и оценке соответствия им конкретных видов (групп) химической продукции и других видов продукции, в отношении которой должны быть установлены обязательные требования в рамках Союза согласно Решению Совета ЕЭК № 102[8], содержат разрабатываемые, планируемые к утверждению или действующие отраслевые (вертикальные) технические регламенты ЕАЭС или Таможенного союза (ТС) на тот или иной вид продукции [2].

Концептуально систему регулирования обращения химических веществ и содержащих их смесей в Российской Федерации можно представить в следующей иерархии (рис. 1):

1. Документы стратегического планирования (ДСП), определяющие основные тенденции, цели, принципы и ключевые направления развития системы регулирования.
2. Горизонтальный технический регламент, устанавливающий на национальном или наднациональном (региональном) уровне общие требования безопасности, порядок обращения химической продукции и оценки ее соответствия.
3. Отраслевые (вертикальные) технические регламенты, устанавливающие на национальном или региональном уровне требования безопасности, порядок обращения и оценки соответствия требованиям ТР конкретных видов продукции в зависимости от специфики отрасли.
4. Так называемые документы второго уровня (ДВУ), детализирующие прописанные в регламентах положения, процедуры и правила, а также порядок взаимодействия всех участников системы регулирования: национальных и региональных органов государственной власти (регуляторов) между собой, с

[6] Решение Совета ЕЭК от 3 марта 2017 г. № 19 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции»: URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413939/cncd_18052017_19 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[7] Проект Решения Совета ЕЭК «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра химических веществ и смесей Евразийского экономического союза и порядка нотификации новых химических веществ»: URL: https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0102992/ria_29052018 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[8] Решение Комиссии таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 (в редакции Решения Совета ЕЭК от 23 ноября 2012 г. № 102): URL: http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&print=1&ID=3581 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

представителями промышленности и общественности, если это предусмотрено положениями технического регламента.

5. Система международных и региональных (межгосударственных) стандартов или в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов, в результате добровольного применения которых обеспечивается соблюдение требований соответствующих технических регламентов, а также стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб и образцов [2].



Рисунок 1. *Концепция системы регулирования химической продукции в Российской Федерации (составлено авторами)*

Большинство технических регламентов и изменений к ним в отношении безопасности обращения различных видов продукции согласно Единому перечню, утвержденному в приложении к Решению Совета ЕЭК № 102[9], разработано и принято на площадке Комиссии в рамках Союза (ТС или ЕАЭС) [2]. Краткий обзор всех документов в данной области, разрабатываемых, обсуждаемых в рамках процедуры внутригосударственного согласования (ВГС) или вступивших в силу в государствах-членах ЕАЭС, а также действующих на сегодняшний день национальных технических регламентах Российской Федерации представлен в таблице 1.

[9] Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/RS_P_102.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Таблица 1

Статус технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к продукции, перечисленной в Едином перечне

Позиция в Едином перечне	Объект регулирования	Документ*	Статус*
Химическая продукция, химические вещества и материалы			
27	Взрывчатые вещества гражданского применения и содержащие их изделия	ТР ТС 028/2012	Вступил в силу
43	Химическая продукция	ТР ЕАЭС 041/2017	Принят, не вступил в силу
	Проект изменений		Процедура ВГС в ЕЭК
44	Синтетические моющие средства	Проект ТР ЕАЭС	ВГС в ЕЭК завершено
45	Товары бытовой химии		
46	Лакокрасочные материалы и растворители	Проект ТР ЕАЭС	ВГС в ЕЭК завершено
47	Удобрения (минеральные удобрения)	ТР ЕАЭС 039/2016	Принят, не вступил в силу
48	Средства защиты растений	Проект РФ	В разработке
49	Бензины, дизельное и судовое топливо, топливо для реактивных двигателей и топочный мазут	ТР ТС 013/2011	Вступил в силу
50	Смазочные материалы, масла и специальные жидкости	ТР ТС 030/2012	Вступил в силу
60	Уголь и продукты его переработки	Проект ТР ЕАЭС	ВГС в ЕЭК завершено
61	Сжиженные углеводородные газы для использования в качестве топлива	ТР ЕАЭС 036/2016	Вступил в силу
64	Нефть, подготовленная к транспортированию и (или) использованию	ТР ЕАЭС 045/2017	Вступил в силу
65	Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию и (или) использованию	ТР ЕАЭС 046/2018	Вступил в силу
Продукция, изделия, оборудование и проч. (не относящаяся напрямую к химической отрасли промышленности)			
1	Машины и оборудование	ТР ТС 010/2011	Вступил в силу
2	Низковольтное оборудование	ТР ТС 004/2011	Вступил в силу
	Электромагнитная совместимость технических средств	ТР ТС 020/2011	Вступил в силу
3	Высоковольтное оборудование	Проект ТР ЕАЭС	ВГС в ЕЭК завершено
4	Аппараты, работающие на газообразном топливе	ТР ТС 016/2011	Вступил в силу
5	Оборудование, работающее под избыточным давлением	ТР ТС 032/2013	Вступил в силу
6	Сосуды, работающие под давлением		
7	Оборудование для работы во взрывоопасных средах	ТР ТС 012/2011	Вступил в силу
8	Аттракционы, оборудование детских игровых площадок	ТР ЕАЭС 038/2016 ТР ЕАЭС 042/2017	Вступили в силу
9	Лифты	ТР ТС 011/2011	Вступил в силу
10	Колесные транспортные средств	ТР ТС 018/2011	Вступил в силу
11	Тракторы	ТР ТС 031/2012	Вступил в силу
12	Сельскохозяйственная техника		
13	Машины для лесного хозяйства		
14	Шины	Отсутствует	–
15	Подвижной состав железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростной	ТР ТС 001/2011 ТР ТС 002/2011 ТР ТС 003/ 2011	Вступили в силу

Позиция в Едином перечне	Объект регулирования	Документ*	Статус*
16	Подвижной состав метрополитена	ТР ЕАЭС 052/2021	Принят, не вступил в силу
17	Легкий рельсовый транспорт, трамваи	Проект ТР ЕАЭС	Процедура ВГС в ЕЭК
18	Объекты морского транспорта	ПП РФ № 620[10]	Действующий на национальном уровне РФ
19	Объекты внутреннего водного транспорта	ПП РФ № 623[11]	Действующий на национальном уровне РФ
20	Маломерные суда	ТР ТС 026/2012	Вступил в силу
21	Здания и сооружения	ФЗ № 384[12]	Действующий на национальном уровне РФ
		Проект ТР ЕАЭС	ВГС в ЕЭК завершено
22	Строительные материалы и изделия	Проект ТР ЕАЭС	В разработке
25	Автомобильные дороги	ТР ТС 014/2011	Вступил в силу
26	Пиротехнические составы и содержащие их изделия	ТР ТС 006/2011	Вступил в силу
28	Продукция легкой промышленности (готовые штучные изделия, ковры и ковровые изделия, изделия трикотажные, швейные и кожгалантерейные; обувь; меха и меховые изделия)	ТР ТС 017/2011	Вступил в силу
62	Материалы, контактирующие с кожей человека		
29	Игрушки	ТР ТС 008/2011	Вступил в силу
30	Товары для детей и подростков	ТР ТС 007/2011	Вступил в силу
31	Изделия для ухода за детьми		
33	Изделия санитарно-гигиенического назначения	Проект ТР ЕАЭС	В разработке
34	Парфюмерно-косметическая продукция	ТР ТС 009/2011	Вступил в силу
36	Тара и упаковка	ТР ТС 005/2011	Вступил в силу
37	Средства индивидуальной защиты	ТР ТС 019/2011	Вступил в силу
38	Средства обеспечения пожарной безопасности	ТР ЕАЭС 043/2017	Вступил в силу
39	Средства пожаротушения		
40	Медицинские изделия	Проект ТР ЕАЭС	В разработке (РФ)
41	Изделия санитарно-технические	Отсутствует	–
42	Мебельная продукция	ТР ТС 025/2012	Вступил в силу
51	Приборы и системы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии	Проект ТР ТС	Не принят
52	Приборы и системы учета нефти, продуктов ее переработки	Отсутствует	–

[10] Постановление Правительства Российской Федерации (ПП РФ) от 12 августа 2010 г. № 620 (с изменениями на 07.10.2019 г.): URL: https://docs.cntd.ru/document/902230358 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[11] Постановление Правительства Российской Федерации (ПП РФ) от 12 августа 2010 г. № 623 (с изменениями на 06.08.2020 г.): URL: https://docs.cntd.ru/document/902231454 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[12] Федеральный закон Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (с изменениями на 02.07.2013 г.): URL: https://docs.cntd.ru/document/902192610 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

Позиция в Едином перечне	Объект регулирования	Документ*	Статус*
53	Пищевая продукция (требования к безопасности пищевой продукции разделены техническими регламентами по группам (видам) продукции)	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 040/2016 ТР ЕАЭС 044/2017	Вступили в силу
54	Алкогольная продукция	ТР ЕАЭС 047/2018	Принят, не вступил в силу
55	Корма и кормовые добавки	Проект ТР ТС	Не принят
56	Зерно	ТР ТС 015/2011	Вступил в силу
57	Табачная продукция	ТР ТС 035/2014	Вступил в силу
58	Оружие охотничье и спортивное, боеприпасы к нему	Отсутствует	–
59	Электротехника и радиоэлектроника, включая средства электросвязи	ТР ТС 037/2016	Вступил в силу
63	Продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Проект ТР ЕАЭС	ВГС в ЕЭК завершено
66	Магистральные трубопроводы для транспортирования жидких и газообразных углеводородов	ТР ЕАЭС 049/2020	Вступил в силу

** Официальный портал ЕЭК с информацией о статусе разрабатываемых проектов ТР и изменений к ним, действующих (вступивших в силу) ТР, а также плане разработки и внесения изменений в ТР Союза: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/default.aspx (дата обращения: 30.11.2022 г.). Составлено авторами*

Пробелы в системе регулирования обращения химической продукции и потенциал ее развития в целях устойчивого развития промышленности

Положение в отношении необходимости замены опасных химических веществ на менее опасные (т. е. химические вещества с более низким классом опасности или не классифицированные как опасные) в целях обеспечения безопасности при обращении химической продукции, как один из принципов зеленой и устойчивой химии, заложено в принятом горизонтальном техническом регламенте Союза «О безопасности химической продукции». Оценка возможности использования безопасных химических веществ в качестве альтернативных компонентов выпускаемой на рынок опасной химической продукции предусмотрена структурой отчета о химической безопасности, предоставляемого регулятору представителями промышленности в рамках прохождения процедуры нотификации новых (инновационных) химических веществ, которая детально описана в документе второго уровня — порядок нотификации новых химических веществ [2; 5].

Кроме того, перечни запрещенных и ограниченных к применению на таможенной территории Союза химических веществ, для которых в первую очередь необходим поиск безопасных аналогов, были формализованы в виде приложений к одному из документов второго уровня — порядку формирования и ведения реестра химических веществ и смесей Союза.

С середины текущего года на площадке Комиссии в рамках процедуры ВГС с участием входящих в специальную экспертную рабочую группу (ЭРГ ЕЭК) представителей уполномоченных органов (регуляторов) и бизнес-сообщества государств-членов Союза

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

активизирована деятельность по доработке и утверждению документов второго уровня, а также внесению и согласованию разработанных согласно Распоряжению Совета Комиссии от 29 марта 2019 г. № 42 [13] Республикой Казахстан изменений в первоначальный текст ТР ЕАЭС 041/2017 [2].

На сегодня, в актуализированном по предложениям членов ЭРГ ЕЭК тексте порядка формирования и ведения Реестра Союза отсылки на изначально предполагаемые перечни химических веществ, запрещенных или ограниченных к применению на территории ЕАЭС, преобразованы в общее положение о том, что порядок отнесения химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению устанавливается на национальном уровне уполномоченными органами государств-членов. Таким образом, вопрос о необходимости разработки такого рода документа остается открытым.

В связи с новым указанным в проекте Решения Совета ЕЭК сроком вступления в силу (предположительно 1 сентября 2026 года) ТР ЕАЭС 041/2017 с изменениями и доработанных документов второго уровня, а также отсутствия в них положений, определяющих порядок отнесения химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению на территории Союза, у Комиссии и уполномоченных органов государств-членов появилась возможность закрыть существующие пробелы в системе регулирования до введения в действие требований технического регламента.

Международные подходы по отнесению химических веществ к ограниченным в применении или запрещенным к применению

Основой для разработки дополнительного документа второго уровня, детализирующего порядок отнесения химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению на таможенной территории Союза в целом и Российской Федерации в частности в целях последующей их замены на более безопасные аналоги, могут служить подходы, закрепленные в ряде международных соглашений (соответствующих конвенциях, протоколах и поправках к ним).

Рассмотрим общие подходы, объекты регулирования и критерии отнесения к ним, а также исключения из области распространения основных международных соглашений, устанавливающих требования к обращению некоторых представляющих высокий риск негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека химических веществ, содержащей их продукции, материалов и изделий.

1. Обращение озоноразрушающих веществ (ОРВ) и содержащей их химической продукции регулируется на международном уровне Венской конвенцией[14] и Монреальским протоколом[15] с корректировками и поправками (в т. ч. последней Кигалийской поправкой к нему о поэтапном сокращении потребления гидрофторуглеродов). Способность оказывать неблагоприятное воздействие на озоновый слой, в чистом виде или в смеси, является основным

[13] Распоряжение Совета Комиссии от 29 марта 2019 г. № 42 «О разработке проекта изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017)»: URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424434/cnco_24122019_42 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[14] Венская конвенция ООН об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г.: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ozone.shtml (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[15] Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 г. (с изменениями на 2018 г.): URL: https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-09/MP-consolidated-Russian-2019.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

критерием для отнесения химического вещества к данной группе регулируемых веществ. В таблице 2 представлены списки ОРВ (группы химических веществ из соответствующих Приложений к Монреальскому протоколу), для которых установлены требования по их поэтапному снижению и последующему запрету на производство и (или) потребление, и исключения из этих требований [8].

Таблица 2

Требования к срокам достижения нулевого расчетного уровня (запрет) производства и потребления в год ОРВ, регулируемых Монреальским протоколом

<table>
<tr><th rowspan="2">ОРВ (Приложение, группа)</th><th colspan="2">Сроки достижения нулевого расчетного уровня в год</th><th rowspan="2">Исключения</th></tr>
<tr><th>Потребления</th><th>Производства</th></tr>
<tr><td>Приложение A, группа I</td><td>с 01.01.1996 г.</td><td>с 01.01.2010 г.</td><td rowspan="3">Отсутствуют.</td></tr>
<tr><td>Приложение A, группа II</td><td>с 01.01.1994 г.</td><td>с 01.01.2010 г.</td></tr>
<tr><td>Приложение B, группа I</td><td>с 01.01.1996 г.</td><td>с 01.01.2010 г.</td></tr>
<tr><td>Приложение B, группа II</td><td colspan="2" rowspan="2">с 01.01.1996 г.</td><td rowspan="2">Если Сторонами принято решение «разрешить уровень производства и потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными».</td></tr>
<tr><td>Приложение B, группа III</td></tr>
<tr><td>Приложение C, группа I</td><td colspan="2">с 01.01.2020 г.</td><td>1. Если Сторонами принято решение «разрешить уровень производства и потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными».
2. До 2030 г. для целей:
- обслуживания холодильного/противопожарного оборудования и оборудования для кондиционирования/ пожаротушения, существующего на 01.01.20;
- применения в растворителях при изготовлении ракетных двигателей;
- в составе медицинских аэрозолей местного применения для специализированного лечения ожогов допускается уровень производства (потребления), равный 0,5 % от суммы расчетного уровня производства (потребления) в 1989 г. ОРВ из группы I Приложения C и 2,8 % от расчетного уровня производства (потребления) в 1989 г. ОРВ из группы I Приложения A.</td></tr>
<tr><td>Приложение C, группа II</td><td colspan="2">с 01.01.1996 г.</td><td>Если Сторонами принято решение «разрешить уровень производства и потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными».</td></tr>
<tr><td>Приложение E</td><td>с 01.01.2005 г.</td><td>с 01.01.2015 г.</td><td>1. Если Сторонами принято решение «разрешить уровень производства и потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными».
2. Использование для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой.</td></tr>
<tr><td>Приложение C, группа III</td><td colspan="2">с 01.01.02 г.</td><td rowspan="2">Если Сторонами принято решение «разрешить уровень производства и потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными».</td></tr>
<tr><td>Приложение F</td><td colspan="2">Отсутствуют.
Поэтапное снижение производства и потребления с 01.01.2019 г.</td></tr>
</table>

Составлено авторами

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

2. Обращение пестицидов и промышленных химических веществ, являющихся стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и содержащей их химической продукции регулируется Стокгольмской конвенцией[16] и внесенными в нее поправками, действующими с 2019 года. Включение химических веществ в Приложения A, B или C Стокгольмской конвенции, определяющие область регулирования данного международного соглашения, происходит на основании удовлетворения следующих критериев:

- химическое вещество соответствует условиям Приложения D к Конвенции: подтверждено наличие таких опасных свойств как стойкость в окружающей среде, высокий уровень биоаккумуляции, способность к переносу на большие расстояния, негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, включая канцерогенные и мутагенные эффекты, воздействие на репродуктивную функцию человека и пр. [9];
- характеристика рисков, составленная в соответствие с требованиями Приложения E к Конвенции, свидетельствует о том, что химическое вещество в результате его переноса на большие расстояния может вызвать серьезные неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей среды;
- оценка регулирования рисков согласно Приложению F к Конвенции свидетельствует о необходимости включения химического вещества в область регулирования Стокгольмской конвенции о СОЗ.

К исключениям из сферы регулирования Конвенции о СОЗ могут быть отнесены:

- химические вещества из Приложении A или B, для которых одна или несколько Сторон зарегистрировали конкретные допущения по целям производства и (или) областям применения и использования СОЗ (срок действия разрешения 5 лет);
- промежуточные продукты в закрытой системе производства, при котором исключен контакт химического вещества с человеком и окружающей средой;
- вещества, которые содержится в смеси в качестве непреднамеренного микрозагрязнителя;
- экспортируемые/импортируемые для целей экологически безопасного удаления СОЗ (например, полихлорированные дифенилы);
- химические вещества для использования в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта [10; 11].

3. Роттердамская конвенция [17] с внесенными в нее поправками, действующими с 2019 года, устанавливает особые положения в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов посредством введения процедуры предварительного обоснованного согласия (ПОС), призванной значительно ограничить международный оборот (торговлю) такими веществами. Под установленные Конвенцией требования подпадают запрещенные или строго ограниченные химические вещества, особо опасные пестицидные составы, для которых имеются надежные данные о зарегистрированных происшествиях, связанных с их использованием, в том числе актуальные для других стран и регионов, зарегистрированных

[16] Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[17] Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consent.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

негативных последствиях с учетом объемов применения данных веществ, а также установлены ограничения по их обработке и использованию, связанные с технологическими процессами или областью применения.

В рамках Роттердамской конвенции о ПОС не рассматриваются:

- наркотические средства и психотропные вещества;
- радиоактивные материалы, отходы, химическое оружие;
- фармацевтические препараты, включая лекарственные и ветеринарные средства;
- пищевые добавки, продовольственная продукция;
- химические вещества для целей проведения исследований, аналитических работ;
- вещества для личного применения отдельными лицами в количествах, разумных для такого вида использования [11].

4. Минаматская конвенция о ртути [18], которая следует курсом Роттердамской и Стокгольмской конвенций и опирается на них, регулирует обращение химической продукции и изделий, содержащих ртуть [12], включая ртутьсодержащие пестициды, биоциды и локальные антисептики, аккумуляторы, люминисцентные лампы и другие изделия, поименованные в Приложении А к настоящей Конвенции, за исключением химической продукции, применяемой в следующих целях:

- для защиты гражданского населения и для военного применения;
- для исследований, калибровки приборов, применения в качестве эталона;
- в составе изделий — переключатели и реле, люминесцентные лампы с холодным катодом и люминесцентные лампы с внешним электродом для электронных дисплеев, измерительные устройства — при отсутствии приемлемых безртутных альтернатив для замены;
- в традиционной или религиозной практике;
- в качестве консерванта (тиомерсал) в вакцинах.

5. Единой конвенцией о наркотических средствах [19] и Конвенцией о психотропных веществах [20] установлены требования к обороту химических веществ естественного или синтетического происхождения, отнесенных к наркотическим средствам, психотропным веществам или их прекурсорам, и внесенных в соответствующие перечни (списки) химических веществ, представленных в качестве Приложений к Конвенциям, включая:

- наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых запрещен;
- наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых ограничен;

[18] Минаматская конвенция о ртути — брошюра Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП, UNEP), сентябрь 2017 года: URL: https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/2021-06/Minamata-Convention-booklet-rus-full.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[19] Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками с внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года URL: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_ru.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[20] Конвенция о психотропных веществах 1971 года: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/substances1971.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

- психотропные вещества, оборот которых ограничен и в отношении которых установлены способы контроля (т. е. разрешенные к контролируемому обороту вещества);
- прекурсоры, оборот которых ограничен и в отношении которых установлены способы контроля.

Исключение из области распространения Конвенций составляют наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры для использования в научных и учебных целях, судебно-экспертной деятельности (криминалистические исследования), оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности, а также в медицинских целях (кроме запрещенных наркотических и психотропных веществ.

Проведенный анализ национального законодательства государств-членов Союза показал, что на сегодняшний день рассмотренные выше международные соглашения в странах ЕАЭС внедрены не одинаково. Краткие результаты аналитического исследования состояния нормативной правовой базы Российской Федерации (РФ) [13], Республики Казахстан (РК), Республики Беларусь (РБ), Республики Армения (РА) и Киргизской республики (КР) по принятым и законодательно закрепленным международным обязательствам в отношении регулирования обращения опасных химических веществ, материалов, смесей и содержащих их изделий, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Статус международных соглашений в отношении регулирования обращения опасной химической продукции и изделий в государствах-членах Союза

№	Конвенция	Статус в государствах-членах Союза				
		РФ	**РК**	**РБ**	**РА**	**КР**
1	Минаматская конвенция о ртути	Подписана (присоединилась)	Не присоединилась (национальный план по сокращению использования и сбору ртути)	Подписана (присоединилась)	Подписана и ратифицирована	Не присоединилась
2	Венская конвенция, Монреальский протокол и поправки	Ратифицированы (включая Кигалийскую поправку)	Ратифицированы (план ратификации Кигалийской поправки)	Ратифицированы (принятие закона о ратификации Кигалийской поправки)	Ратифицированы (включая Кигалийскую поправку)	Ратифицированы, (включая Кигалийскую поправку)
3	Стокгольмская конвенция о СОЗ и поправки	Ратифицирована (не все поправки и не все вещества из них)	Ратифицирована (не все поправки)	Присоединилась (не все поправки)	Ратифицирована (не все поправки)	Ратифицирована (не все поправки)
4	Единая конвенция о наркотических средствах с поправками	Ратифицированы				
	Конвенция о психотропных веществах					
5	Роттердамкая конвенция о ПОС	Ратифицирована	Ратифицирована	Не присоединилась	Ратифицирована	Ратифицирована

Составлено авторами

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Таким образом, можно заключить, что критерии отнесения химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению на территории отдельного государства-члена Союза закреплены в ратифицированных им международных соглашениях и (или) установлены действующими на территории конкретного государства национальными нормативными правовыми актами, в том числе утвержденные национальные перечни и списки таких веществ. В связи с чем, подходы к регулированию опасных химических веществ и содержащей их химической продукции могут значительно отличаться в зависимости от проводимой странами Союза государственной политики.

Частично учитывающие вышеописанные нормы международного регулирования в отношении опасных химических веществ (в т. ч. содержащих их смесей, материалов и изделий) и единые для применения на территории пяти государств-членов Союза перечни товаров, для которых установлен запрет или разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, разработаны на площадке Комиссии и утверждены Решением Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. № 30[21]. Основным критерием отнесения таких товаров к запрещенным или ограниченным к выпуску в обращение на рынок Союза является код ТН ВЭД ЕАЭС[22], устанавливающий списочный порядок обращения той или иной продукции без привязки напрямую к ее опасным свойствам.

Так, Приложением 1 к Решению Коллегии ЕЭК № 30 установлены списки запрещенных к ввозу (вывозу) на территорию ЕАЭС:

- озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей ОРВ: список из 56 позиций, учитывающий положения Монреальского протокола (Список А, группы I и II; Список В, группы I–III; Список С, группы II и III; Список Е); и
- средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей: список из 30 позиций, в том числе с учетом положений Стокгольмской конвенции о СОЗ (Приложения А и В).

Случаи, составляющие исключения из запрещенных ОРВ и содержащей ОРВ продукции, а также порядок их обращения на территории Союза установлены специальным Положением Решения Коллегии ЕЭК № 30 (Приложение 20). Что качается средств защиты растений и других СОЗ, то к обращению на рынок ЕАЭС данная продукция допускается только для использования в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта (образца) в упакованных в герметически закрытых емкостях, объемом от 1 до 10 мл (г).

Перечни товаров, имеющих разрешительный порядок ввоза (вывоза) на территорию ЕАЭС, установлены Приложением 2 к Решению Коллегии ЕЭК № 30 и включают в себя:

- перечень из 40 озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (список С, группа I и Список F, группы I и II Монреальского протокола);
- средства защиты растений (пестициды), за исключением ленты с липким слоем для защиты деревьев от насекомых;

[21] Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования»: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/30.aspx (дата обращения: 30.11.2022 г.).

[22] Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утверждена Решением Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 г. № 80: URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/catr/ett/?ysclid=l7a8h9w5gg717799210.

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры: список из более чем 400 позиций (Списки I, II и III, регулируемые Конвенциями о наркотических и психотропных веществах);
- перечень из 52 не являющихся прекурсорами ядовитых химических веществ, включая такие высокотоксичные соединения как цианиды, соединения ртути, мышьяка и др.;
- средства защиты растений и другие СОЗ, выпускаемые в обращение на рынок Союза для лабораторных исследований или в качестве эталонного образца.

Заключение

Для целей устойчивого развития промышленности с точки зрения комплексной и всеобъемлющей оценки риска обращения опасных химических веществ и содержащей их продукции на всех этапах жизненного цикла наиболее целесообразным видится гибридный подход к разработке критериев отнесения химических веществ к ограниченным в применении или запрещенным к применению на территории ЕАЭС для последующей их замене на более безопасные аналоги. Данный подход должен включать в себя как списочные критерии запрещенных и (или) ограниченных к применению на рынке Союза химических веществ, так и критерии, сосредоточенные на их опасных для окружающей среды и здоровья человека свойствах.

Таким образом, в рамках реализации положений ТР ЕАЭС 041/2017 за основу нового документа второго уровня, устанавливающего порядок отнесения химических веществ к запрещенным или ограниченным к применению на таможенной территории Союза, в части списочного критерия следует взять перечни, утвержденные Решением Коллегии ЕЭК № 30. При этом следует понимать, что сформированные и утвержденные документом, например, в качестве приложений к нему, списки химических веществ не могут являться закрытыми, а будут периодически пополняться в зависимости от процессов, происходящих на региональном уровне в рамках деятельности ЕЭК, а также международном уровне в рамках межсессионной работы и пленарной деятельности рабочих органов международных соглашений (Конвенций).

Дополнительно следует учитывать критерии в отношении опасности рассматриваемых в качестве кандидатов на отнесение к запрещенным и (или) ограниченным к применению на рынке Союза химических веществ и содержащей их продукции, материалов и изделий, отраженные международными подходами в данной области:

- наличие опасных свойств, связанных с высокой способностью химического вещества накапливаться в тканях живых организмов (высокий уровень биоаккумуляции), а также долгое время находится в объектах окружающей среды в неизменном виде (высокая степень стойкости в окружающей среде или низкий уровень разложения), способностью к переносу на большие расстояния;
- наличие опасных свойств, связанных с высокой токсичностью химического вещества для организма человека и организмов, обитающих в различных средах, и высоким риском проявления отдаленных негативных последствий ее воздействия, таких как канцерогенные, мутагенные и репротоксичные эффекты (CMR-эффекты), разрушение эндокринной системы [9];
- наличие в составе химической продукции, материалов и изделий высокотоксичных химических веществ, регулируемых на международном уровне, таких как ртуть, мышьяк и т. д., химических веществ, обладающих

34NZVN622
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

наркотическими и психотропными свойствами, CMR-эффектами и иных химических веществ, вызывающих обеспокоенность у международного сообщества.

Расширение списочного критерия озвученным выше подходом позволит предприятиям химической промышленности, занимающимися разработкой инноваций в целях производства новых химических веществ с улучшенными потребительскими свойствами и качественными характеристиками, оценивать целесообразность внедрения подобного рода разработок еще до запуска в промышленное производство с акцентом на их потенциальную опасность или безопасность для окружающей среды и здоровья человека, что в свою очередь соответствует принципам зеленой и устойчивой химии и наилучшим международным практикам.

Дальнейшим шагом на пути к устойчивому развитию промышленности должно стать определение порядка замены опасных химических веществ, запрещенных или ограниченных к применению, на менее опасные аналоги с учетом наилучших международных практик, включая адаптацию перечней безопасных альтернатив, программных продуктов и инструментов, разработанных ведущими международными организациями в области промышленной безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Carra J. International Diffusion of Sustainable Chemistry // Proceedings of the OECD workshop on sustainable chemistry. Part 1. / OECD Environmental Health and Safety Publications. Series on Risk Management No. 10. — Paris: Environment Directorate OECD, 1999. — 47–51 p. — URL: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/jm/mono(99)19/PART1 (дата обращения: 30.11.2022 г.).
2. Мирошник А.А., Филаткин П.В. Оценка направлений развития технического регулирования Евразийского экономического союза при формировании требований к безопасному обращению химической продукции с учетом принципов зеленой и устойчивой химии // Вестник Евразийской науки. — 2022. — Т. 14. — № 3. — URL: https://esj.today/PDF/53SAVN322.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).
3. Cui Z. Green chemistry in China / Z. Cui, E.S. Beach, P.T. Anastas — DOI: 10.1351/PAC-CON-10-12-02 // Pure and Applied Chemistry. — 2011. — Vol. 83, № 7. — P. 1379–1390. — URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1351/PAC-CON-10-12-02/html (дата обращения: 30.11.2022 г.).
4. Скобелев Д.О. Промышленная политика повышения ресурсоэффективности и достижение целей устойчивого развития // Journal of New Economy. — 2020. — Т. 21 — № 4. — С. 153–173. — URL: https://eipc.center/wp-content/themes/fgau/publics/industrial_policy.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.).
5. Мирошник А.А. Роль технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» в развитии системы государственного регулирования обращения химических веществ и смесей Российской Федерации / А.А. Мирошник, П.В. Филаткин, Н.А. Дружинина — DOI: 10.15862/49ECVN621 // Вестник Евразийской науки. — 2021. — Т. 13 № 6. — URL: https://esj.today/PDF/49ECVN621.pdf (дата обращения: 30.11.2022 г.)

6. Anastas P.T., Warner, J.C. Green Chemistry: Theory and Practice. — New York: Oxford University Press, 1998. — 135 p.

7. Тарасова Н.П., Макарова А.С., Вавилов С.Ю., Варламова С.Н., Щукина М.Ю. Зеленая химия и российская промышленность // Вестник Российской академии наук. — 2013. — Т. 83. — № 12. — С. 1–8. — URL: https://www.researchgate.net/publication/314427236_Zelenaa_himia_i_rossijskaa_promyslennost (дата обращения: 30.11.2022 г.).

8. Вершинин Ю.Б. Проблемы ESG-инвестирования в условиях кросспандемического мира / Ю.Б. Вершинин, Е.Л. Вершинина, А.И. Камалетдинова, Е.Д. Плохих, О.А. Шашков — DOI: 10.55186/2413046X_2022_7_1_45 // Московский экономический журнал. — 2022. — № 1. — С. 619–631.

9. Хамидулина Х.Х., Дорофеева Е.В. Материалы к обоснованию национального перечня опасных веществ, оказывающих воздействие на развивающийся организм при лактации // Токсикологический вестник. — 2016. — № 5(140). — С. 1–12.

10. Запевалов М.А. Мониторинг стойких органических загрязнителей — объективный и независимый инструмент оценки эффективности Стокгольмской конвенции о СОЗ (2001) / М.А. Запевалов — DOI: 10.25514/CHS.2018.2.14123 // Химическая безопасность. — 2018. — Т. 2. — № 2. — С. 295–307. — URL: http://chemsafety.ru/index.php/chemsafety/article/view/20 (дата обращения: 30.11.2022 г.)

11. Косырев П.Н. Перспективы участия и задачи МЧС России в деятельности Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях // Технологии гражданской безопасности. — 2021. — Т. 18. — № 4(70). — С. 46–51.

12. Минко В.В., Макарова А.С. Организация взаимодействия с различными категориями предприятий, выбросы и сбросы которых содержат ртуть, в рамках создания кадастра источников ртути // Успехи в химии и химической технологии. — 2014. — Т. XXVIII. — № 4. — С. 76–78.

13. Майорова Е.И. Международные правовые конвенции как инструмент предотвращения экологических рисков / Е.И. Майорова — DOI: 10.26425/1816-4277-2021-6-44-51 // Вестник университета. — 2021. — № 6. — С. 44–51. — URL: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/2920/2084 (дата обращения: 30.11.2022 г.).

Miroshnik Anna Andreevna
Research Institute «Environmental Industrial Policy Center»
Moscow branch, Moscow, Russia
E-mail: a.miroshnik@eipc.center
RSCI: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1021924

Sychev Yury Sergeevich
Ministry of Industry and Trade of Russia, Moscow, Russia
E-mail: sys@minprom.gov.ru

The development of approaches to classify chemicals as restricted or prohibited for use in the territory of the Eurasian Economic Union is another step towards the sustainable development of industry

Abstract. As part of the study of the state of the regulatory system in the member states of the Eurasian Economic Union (EAEU, Union) and the analysis of the relevant regulatory legal acts of the Eurasian Economic Commission (EEC, Commission), which enact technical regulations on the safety of various types of products, the authors of the article identified gaps in the regulatory system and the potential for its development. In order to ensure the sustainable development of industry and ensure the protection of the environment, human life and health, it was identified the need to develop and approve approaches to classify chemicals as banned or restricted for use in the customs territory of the EAEU in general and the Russian Federation in particular, taking into account the best international experience in this areas, including the principles of green and sustainable chemistry, to further replace such substances with safer alternatives. It was proposed to reflect these approaches in the draft of a new document of the second level to the horizontal technical regulation "On the safety of chemical products" (TR EAEU 041/2017), which defines the general requirements and rules for the circulation of chemicals and mixtures — the procedure for classifying chemicals as prohibited or restricted for use. on the territory of the Union. In order to develop an integrated approach to limiting or banning the release of such substances to the market, the article considers the fundamental international agreements (conventions) that set global trends in the safe handling of hazardous chemicals and mixtures, materials and products containing them, and partially reflected in the Decision of the EEC Board No. 30 "On measures of non-tariff regulation". The so-called hybrid approach, which takes into account not only list criteria (the formation of lists of banned and restricted chemicals and products containing them), but also criteria related to the presence of hazardous properties of chemical products for human health and the environment.

Keywords: regulation system; green chemistry; sustainable chemistry; chemicals; chemical substances; mixtures; technical regulation; circulation of chemicals; industry; safety handling; sustainability